



Nr. 33 Kabinettsitzung vom 20. Juni 1921, 11.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1368 , Bl. 166-168

Anwesend: Wirth, Bauer, Rosen, Gradnauer, Geßler, Schmidt, Brauns, Giesberts, Groener, Rathenau; StS Schroeder, Zapf, Müller, von Haniel; MinDir. Müller (Presse); MinR Brecht; zu P 4: MinDir. von Maltzan, GehR Meier¹; zu P 8: MinR Feig, RegR Wachsmann; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 11:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Einführung des Pressechefs in sein Amt. [Begrüßung MinDir. Müllers]
2. Änderungen des Reichsrats im Entwurf eines Branntweinmonopolgesetzes.
3. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung der Verordnung zur Durchführung des Artikels 238 des Friedensvertrags.
4. Oberschlesien.
5. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Erhöhung einzelner Verbrauchssteuern.
6. Entwurf eines Gesetzes über die Zuziehung von Hilfsrichtern beim Reichsfinanzhof.
7. Zuziehung von Vertretern der Beamtenorganisationen zur Vorberatung von Gesetzentwürfen.
8. Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes.
9. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Aufhebung der Bekanntmachung über die Errichtung von Betriebsverbänden in der Binnenschifffahrt und die Errichtung von Kleinschifferverbänden. [...]
10. Richtlinien für die Veröffentlichung von Bekanntmachungsmaterial.

¹ Vermutlich MinR Paul Meyer, RArbM.

1. Einführung des Pressechefs in sein Amt. [Begrüßung MinDir. Müllers]

2. Änderungen des Reichsrats im Entwurf eines Branntweinmonopolgesetzes².

Staatssekretär Zapf trug die von dem Reichsrat beschlossenen Änderungen zu dem Gesetzentwurf vor. Über die einzelnen Punkte fand eine Erörterung statt, die zu dem Ergebnis führte, daß dem durch den Reichsrat abgeänderten Entwurf seitens der Reichsregierung zugestimmt werden solle, mit Ausnahme der von dem Reichsrat vorgeschlagenen Abänderung des § 93³, [...]

3. Entwurf einer Verordnung zur Abänderung der Verordnung zur Durchführung des Artikels 238 des Friedensvertrags.

Dem Entwurf wurde zugestimmt⁴.

Der Reichsminister für Wiederaufbau wird das Weitere veranlassen.

4. Oberschlesien.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete über die Lage, wie sie sich aus den Besprechungen mit den Entente-Diplomaten⁵ und aus Berichten von Oberschlesiern ergäbe. Er bat noch um Prüfung,

² Der GesEntw. ist abgedr. als RT-Drucks. in der mit dem RR abgestimmten Fassung; lediglich der § 95 wurde dem RT in doppelter Fassung vorgelegt (RT-Drucks. Nr. 2281, Bd. 368). Nachdem der Entwurf im 36. Ausschuß beraten worden war (s. RT-Drucks. Nr. 3616, Bd. 371), wird er am 22.4.1922 im Gesetz über Änderungen im Finanzwesen verkündet, der § 95 in der Fassung des RR (RGL. 1922 I, S. 423).

³ Muß heißen: § 95.

⁴ In Art. 238 VV geht es um die Rücklieferung in bar weggeführten, beschlagnahmten oder sequestrierten Bargeldes, der Tiere, Gegenstände aller Art und Wertpapiere. Der VOEntw. (R 43 I/1368, Bl. 171) ist identisch mit der endgültigen Fassung im RGL. (1921 I, S. 770).

⁵ Auf die dt. Note vom 15.6.1921 (s. Dok. Nr. 30, Anm. 6) hatte die frz. Reg. am 20. 6. dem dt. Botschafter in Paris die folgende Antwortnote übergeben: „Herr Botschafter! Sie haben mir durch Ihr Schreiben vom 16. Juni den Wortlaut einer Protestnote der Deutschen Regierung wegen der Ereignisse in Oberschlesien übermittelt. Dieses Schriftstück gibt eine Darstellung, gegen die Einspruch zu erheben ich verpflichtet bin. Die französische Regierung verkennt keineswegs die Ausschreitungen, deren sich die polnischen Insurgenten schuldig gemacht haben. Sie hat diese von Anfang an verurteilt, aber sie kann deshalb das Bild, das Sie von der Lage entwerfen, nicht als zutreffend anerkennen. Die IAK hat unaufhörlich die größten Anstrengungen gemacht, um die Achtung vor Leben und Eigentum zu gewährleisten, und ihre Bemühungen sind sehr oft von Erfolg gekrönt worden. Die alliierten Regierungen haben Schritte unternommen, um die Freilassung der Geiseln zu erwirken, deren Namen Ihnen mitgeteilt worden sind, und die polnische Regierung hat dem Aufstand keineswegs die Unterstützung zuteil werden lassen, welche Sie brandmarken. – Wenn im übrigen die Deutsche Regierung glaubt, eine Reihe von Beschwerden vorbringen zu sollen, muß sie diese an die IAK richten: diese trifft in ihrer Gesamtheit die Entscheidungen, und ich sehe mich meinerseits nicht in der Lage, Kritiken anzunehmen, die darauf hinzielen, den Präsidenten der Kommission allein verantwortlich zu machen. Überdies wäre die Lage heute anders, und die Ordnung wäre in Oberschlesien bereits wieder hergestellt, wenn die deutschen Selbstschutzorganisationen nicht eine Haltung eingenommen hätten, welche in gleicher Weise wie der polnische Aufstand eine Herausforderung der IAK darstellt. In demselben Augenblick, in dem die polnischen Insurgenten durch Taten ihre Bereitwilligkeit erwiesen, sich den Befehlen der IAK zu unterwerfen, in dem Augenblick, in dem sie begannen, sich zurückzuziehen und die Waffen niederzulegen, besteht die Gefahr, daß durch das Verhalten des Generals Hoefler und der Führer der deutschen Parteien in Oberschlesien die bereits erzielten Ergebnisse aufs Spiel gesetzt werden. Es kommt im gegenwärtigen Augenblick nicht darauf an, die eine oder die andere Ausschreitung aus der Vergangenheit ans Licht zu ziehen, sondern es handelt sich darum, durch Taten die Autorität der IAK wiederherzustellen. General Hoefler verkennt durch seine Haltung diese Autorität. Die Deutsche Regierung verfügt über hinreichende Machtmittel, um ihn zu der Einsicht zu bewegen, daß allein völliger Gehorsam gegenüber den Anordnungen der interalliierten Behörden die Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung beschleunigen kann, deren Sicherstellung den deutschen Selbstschutzorganisationen angeblich am Herzen liegt. – Es ist wahr, daß die Deutsche Regierung zu verschiedenen Malen die Versicherung abgegeben hat, dem General Hoefler Zurückhaltung angeraten zu haben; aber im gegenwärtigen Augenblick handelt es sich nicht um Zurückhaltung, sondern es handelt sich um Unterwerfung. Allein durch Unterwerfung aller unter die interalliierten Behörden kann die Ruhe in Oberschlesien wiederkehren. Die französische Regierung würde glücklich sein zu erfahren, daß sich alle Bemühungen der Deutschen Regierung in diesem Sinne bewegen.“ (Hoefler, Oberschlesien, S. 321 f.; auch zitiert in: Ursachen und Folgen Bd. 4, S. 62).

was etwa außer den geplanten Schritten noch zur Rettung Oberschlesiens unternommen werden könne.

Der *Reichsminister der Justiz* ergänzte die Ausführungen über die Lage noch nach den ihm zugegangenen Berichten.

Der *Reichsarbeitsminister* empfahl außer der Beantwortung der Interpellation⁶ den Hauptnachdruck auf die diplomatische Aktion zu legen, daneben aber auch auf unsere Presse einzuwirken, daß sie möglichst detaillierte Angaben über die Geschehnisse bringe, die Mitteilungen in der Auslandspresse zu verbreiten und die Parteien zu beeinflussen, daß sie die ihnen nahestehenden Parteien, insbesondere in den Ententeländern aufklären und zu einer Beeinflussung ihrer Regierungen auffordern; desgleichen sollten auch die Gewerkschaften auf die gleichen Organisationen in den andern Ländern wirken.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* übernahm es, für eine eingehende Behandlung von Oberschlesien in der Presse zu sorgen; im übrigen teilte der *Reichskanzler* mit, daß er für heute 6 Uhr die Parteiführer mit Einschluß der der Unabhängigen Partei, zu einer Besprechung laden wolle⁷.

5. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Erhöhung einzelner Verbrauchssteuern⁸.

Auf die Frage des *Reichskanzlers* ob grundsätzliche Bedenken gegen die Vorschläge beständen, erklärte der *Reichsminister des Innern* daß er zwar keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Vorlage erhöhe, aber den Vorbehalt machen müsse, daß mit der Verabschiedung der Steuern dieser Vorlage im Reichstage zugleich auch eine entsprechende Vorlage über eine Besteuerung des Besitzes und des Vermögens verabschiedet werden müsse.

Der *Reichswirtschaftsminister* war der Auffassung, daß diese Vorlage doch nicht vor der Vertagung des Reichstags verabschiedet werden würde; er gab daher zu bedenken, ob man die Vorlage jetzt noch an den Reichstag gelangen lassen solle, da man sonst unnötigerweise sich eine Agitation aufladen würde.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er noch in dieser Woche mit den Parteiführern eine grundsätzliche Aussprache wegen der zu machenden Steuervorlagen herbeiführen werde; er bat, doch jetzt dieses Gesetz dem Reichsrat zugehen zu lassen; im übrigen war er der Meinung, eine Ermächtigung des Reichstags zu erbitten, daß eine Kommission des Reichstags eingesetzt werde, welche während der Ferien die von der Regierung zu machenden Steuervorlagen ohne vorherige formelle Beratung im Plenum beraten könne. Dies würde schon aus außenpolitischen Gründen notwendig sein, da die Entente sich nicht damit einverstanden erklären würde, daß einstweilen in dieser Beziehung nichts geschehe.

⁶ Gemeint ist offenbar die Interpellation Petersen und Genossen, die nach den Maßnahmen der Reg. zur Wiederherstellung geordneter Verhältnisse in Oberschlesien gefragt hatte und die entgegen der Zusage eines Regierungsvertreters vor dem Parlament am 2.6.1921 (RT-Bd. 349, S. 3721) unerledigt blieb (RT-Drucks. Nr. 2067, Bd. 367).

⁷ In R 43 I kein Protokoll ermittelt.

⁸ Mit Schreiben vom 12.6.1921 hatte der RFM der Rkei den Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung einzelner Verbrauchssteuern zur Beschlußfassung im Kabinett übersandt; der Entwurf sah eine Erhöhung der Leuchtmittelsteuer, der Zündwarensteuer, der Biersteuer, der Mineralwassersteuer und der Tabaksteuer vor. Die Begründung führte aus: „Zur Deckung für den Fehlbetrag im ordentlichen Haushalt für das Rechnungsjahr 1921 und für die Verpflichtungen, die sich für das Deutsche Reich aus dem Friedensverträge und der Annahme des Ultimatums ergeben, müssen neben der Prüfung der Frage, ob, inwieweit und in welcher Form neue Steuerquellen erschlossen werden können, die vorhandenen Steuern bis zur Grenze des Möglichen ausgebaut werden. Dabei läßt sich die Erhöhung bestehender indirekter Steuern nicht umgehen. Gesetzentwürfe, die auf die Einführung eines Süßstoffmonopols, die Erhöhung der Zuckersteuer sowie Einnahmen aus dem Branntweinmonopol abzielen, sind von der RReg. bereits vorgelegt worden. Die hieraus zu erwartenden Mehreinnahmen können für das Rechnungsjahr 1922 auf etwa 2 Millionen [muß heißen: Milliarden] Mark geschätzt werden. [...] Im ganzen kann für das Rechnungsjahr 1922 aus der Annahme des vorliegenden Gesetzentwurfes mit einer Mehreinnahme von rund 1,4 Mrd Papiermark gerechnet werden. Sowohl der Betrag von 2 Mrd wie der Betrag von 1,4 Mrd kann sich in späteren Jahren wesentlich erhöhen, wenn das Branntweinmonopol und die Biersteuer sich günstig entwickeln.“ (R 43 I/2409, Bl. 215-235).

Staatssekretär Zapf war gleichfalls der Auffassung, daß wir die einzelnen Vorlagen voranbringen müßten; auch andere Steuergesetze müßten sofort beraten werden, schon wegen der Garantie-Kommission.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, die Vorlage doch erst dann an den Reichsrat zu bringen, wenn die Besprechung mit den Parteiführern stattgefunden hätte.

Das Kabinetts stimmte der Vorlage schließlich grundsätzlich zu mit dem Vorbehalt, daß der Gesetzentwurf an den Reichsrat vor der grundsätzlichen Besprechung mit den Parteiführern nicht gelangen solle⁹.

6. Entwurf eines Gesetzes über die Zuziehung von Hilfsrichtern beim Reichsfinanzhof.

Dem Entwurf wurde zugestimmt¹⁰.

Der *Reichsminister der Finanzen* wird das Weitere veranlassen.

7. Zuziehung von Vertretern der Beamtenorganisationen zur Vorberatung von Gesetzentwürfen

¹¹.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß mit dem Reichsfinanzministerium dahin Übereinstimmung erzielt sei, daß von einer einheitlichen Regelung bis auf weiteres abgesehen werden solle, Einwendungen aber dagegen nicht erhoben werden sollten, wenn das Reichsfinanzministerium in Fällen, in denen ein getrenntes Verhandeln mit den verschiedenen Organisationen unmöglich sei, auf diejenigen Organisationen, die der gemeinsamen Verhandlung fern blieben, keine Rücksicht nehme. In der Einladung solle auf die Gründe, die ein getrenntes Verhandeln verböten, hingewiesen werden. Das Kabinetts war mit diesem Vorgehen einverstanden.

8. Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes¹².

Der *Reichsminister der Justiz* empfahl, keine besonderen Arbeitsgerichte zu schaffen, sondern diese den Amtsgerichten einzugliedern, und erklärte sich damit einverstanden, daß die Vorsitzenden der

⁹ Das Protokoll einer solchen Besprechung in R 43 I nicht ermittelt. Der Entwurf geht dem RT nach Beschlußfassung des RR und mit einem Gutachten des VRWiR vom 19.8.1921 am 25.10.1921 zu (RT-Drucks. Nr. 2872, Bd. 369) und wird nach schwierigen Beratungen im Plenum und in verschiedenen Ausschüssen am 1.4.1922 verabschiedet und am 8.4.1922 im Gesetz über Änderungen im Finanzwesen verkündet (RGBl. 1922, I, S. 380).

¹⁰ § 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Reichsfinanzhofes und über die Reichsaufsicht über Zölle und Steuern ließ die Zuziehung von Hilfsrichtern (nicht ständige Mitglieder des Reichsfinanzhofes) bis zum 1.10.21 zu (RGBl. 1918, S. 959). Wegen der zu erwartenden Auswirkung der großen Vermögenssteuergesetze auf das Rechtsmittelverfahren wird die Frist für die Zuziehung von Hilfsrichtern bis zum 1.4.1923 verlängert (Entwurf s. R 43 I/958, Bl. 12 f. und RT-Drucks. Nr. 2290, Bd. 368; Gesetz vom 25.7.1921 RGBl. S. 1193).

¹¹ Bei der Vorberatung von Gesetzentwürfen mit den Vertretern der Beamtengroßorganisationen war es dadurch zu Schwierigkeiten gekommen, daß die vier Spitzenorganisationen (der Deutsche Beamtenbund, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Gewerkschaftsring deutscher Arbeiter-, Angestellten und Beamtenverbände) es abgelehnt hatten zu verhandeln, wenn noch andere Verbände, die nicht als Gewerkschaften anerkannt seien (z. B. der Bund höherer Beamten), zugezogen würden (s. dazu Schreiben des RIM in der Druckfassung: RJM; Anm. der Online-Edition vom 14.6.21 und des RFM vom 15.6.21 in R 43 I/2631, Bl. 274 f., 278-280 und 1368, R 43 I/1368, Bl. 193-197).

¹² Die Vorlage des Entwurfs eines Arbeitsgerichtsgesetzes hatte der RArbM bereits in seiner Rede vor dem RT am 23.2.1921 mit der einschränkenden Bemerkung angekündigt, daß noch einige finanzielle Voraussetzungen geklärt werden müßten (RT-Bd. 347, S. 2444). Die verzweigte Problematik führte zu Kontroversen zwischen den einzelnen betroffenen Ressorts. Am 6.5.1921 hatte der RArbM in einem Schreiben an den StSRkei schließlich um Zustimmung des Kabinetts zur Vorlage des GesEntw. an den RT gebeten, und gleichzeitig ersucht, daß „die Arbeitsgerichte unter grundsätzlicher Wahrung ihres Charakters als Sondergerichte den ordentlichen Gerichten angegliedert werden, falls hierdurch nicht gegenüber der restlosen Eingliederung in die ordentliche Gerichtsbarkeit unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen.“ (R 43 I/2062, Bl. 155). Der RJM hatte demgegenüber in seinem Schreiben vom 28.5.1921 an die RReg. den Standpunkt vertreten, daß „sowohl aus rechtspolitischen Gründen als auch im allge-

Arbeitsgerichte in den großen Städten und Industriegebieten im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister ernannt würden.

Der *Reichsarbeitsminister* trug Bedenken, dem Vorschlage des Reichsjustizministers Folge zu leisten, zumal die Gewerbegerichte und Kaufmannsgerichte lange Zeit selbständig gewesen wären, die Neuordnung also einen Rückschritt bedeute. Außerdem genüge die Zusicherung des Einvernehmens hinsichtlich der großen Städte und der Industriegebiete nicht. Gerade in den kleineren Städten und auf dem Lande lägen die Verhältnisse noch anders.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich bereit, allgemein die Vorsitzenden nur im Benehmen mit dem Reichsarbeitsminister zu ernennen; er glaubte, daß in der Praxis sich keine Schwierigkeiten ergeben würden; es sei nicht beabsichtigt, bewährte Persönlichkeiten abzuverufen.

Der *Reichsarbeitsminister* wies darauf hin, daß auch die Frage der Dienstaufsicht noch erörtert werden müsse.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich bereit, auch die Dienstaufsicht im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister zu führen. Dem weitergehenden Antrage des Reichsarbeitsministers, die Führung der Dienstaufsicht ausschließlich dem Reichsarbeitsministerium zu überlassen, konnte sich der Reichsminister der Justiz nicht anschließen.

Der *Reichsverkehrsminister* bat, doch die Bedürfnisfrage nochmals zu prüfen; für seine Verwaltung könne er ein Bedürfnis für die Schaffung von Arbeitsgerichten nicht anerkennen.

Staatssekretär Schroeder wies noch darauf hin, daß die Kostenfrage nicht außer acht gelassen werden dürfe.

Nach weiteren Erörterungen stellte sich das Kabinett grundsätzlich auf den Standpunkt, daß die bisherigen grundsätzlichen *finanziellen* Bedenken gegen die Schaffung von Arbeitsgerichten fallengelassen werden sollten, daß über die Frage der Ein- oder Angliederung der Arbeitsgerichte noch eine Verständigung zwischen den beteiligten Ressorts erfolgen müsse.

Der *Reichsminister der Justiz* wird das Weitere veranlassen und dem Kabinett von dem Ergebnis der Besprechung Mitteilung machen ¹³.

9. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Aufhebung der Bekanntmachung über die Errichtung von Betriebsverbänden in der Binnenschifffahrt und die Errichtung von Kleinschiffverbänden. [...]

10. Richtlinien für die Veröffentlichung von Bekanntmachungsmaterial.

Das Kabinett stimmte den Richtlinien zu ¹⁴.

meinen Finanzinteresse die organische Einfügung der Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichte unerlässlich sei.“ (R 43 I/2062, Bl. 160-162).

¹³ Außer weiterem interministeriellem Schriftwechsel zum Problem finden sich in den Akten die Protokolle der kommissarischen Besprechungen des Referentenentwurfs vom 20. und 21.2.1922 (R 43 I/2062, Bl. 182-196). Dem Kabinett geht jedoch erst mit Begleitschreiben des RArbM vom 30.4.1923 der erarbeitete Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes zur Beschlußfassung zu; weiteres s. „Kabinett Cuno“, Dok. Nr. 167, P 8.

¹⁴ Richtlinien, insbesondere über Veröffentlichungen im RGBL., s. R 43 I/2471.

Zitierhinweis

Nr. 33 Kabinettsitzung vom 20. Juni 1921, 11.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 75–80 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D33>